تملُّكِها فلربّها اخذُها او قيمتُها ووَجَبَ لقطُ طفلٍ نُبِذ كفايةً وحضانتُه ونفقتُه ان لم يُعطَ من الفيء الا ان يُملَّكَ كَهِبَةٍ او يوجد معه او مدفونٌ تحته ان كانت معه رُقعة ورجوعُه على أبيه ان طرحه عمدا والقولُ له انّه لم يُنفِق حِسْبةً وهو حُرٌّ وولاؤُه للمسلمين وحُكم بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها الا بيتان ان التقطه مسلم وفي قرى الشرك مُشرِكٌ ولم يُلحق بملتقطه ولا غيره الا ببيّنة او بوجه ولا يردّه بعد اخذه الا ان يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله والموضعُ مطروق وقُدّم الأسبقُ ثم الاولى والا فالقُرعة وينبغي الإشهادُ وليس لمُكاتب ونحوِه التقاطٌ بغير إذن السيّد ونُزِع محكوم بإسلامه من غيره ونُدب اخذُ آبق لمن يعرف والا فلا يأخذه فإن اخذه رفع للإمام ووُقف سنةً ثم بيعَ ولا يُهمل وأخذ نفقته ومضى بيعُه وان قال ربُّه كنتُ أعتقتُه وله عتقُه وهبتُه لغير الثواب وتُقام عليه الحدود وضَمِنَه ان ارسله لا لخوف منه كمن استأجره فيما يعطب فيه لا ان أبق منه وان مرتهنا وحلف واستحقّه سيّدُه بشاهد ويمينٍ وأخذه ان لم يكن الّا دعواه ان صدّقه وليُرفعْ للإمام اذا لم يُعرف مستحقّه ان لم يُخَفْ ظلمُه وان أتى رجُل بكتاب قاضٍ أنّه قد شُهد عندي أنّ صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبدُه ووصَفه فليُدفعْ اليه بذلك ،

باب

أهلُ القضاء عدلٌ ذكرٌ فطِنٌ مجتهدٌ ان وُجد والا فأمثلُ مقلّدٍ وزيدَ للإمام الأعظم قرشيٌّ فحكمَ بقول مقلَّده ونفذ حكمُ أعمى وأبكمَ وأصمَّ ووجَب عزلُه ولزم المتعيّنَ او الخائفَ فتنةً ان لم يتولَّ او ضياعَ